

הסכם מתן שירותים לשותף

תאריך: 18.1.23

בין וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ, המלאכה 8, תל אביב, ישראל 6721508 מספר ח.פ. 515887156 ("Wolt") ו-

שם החברה:		שם מסחרי:							
מספר חברה/ עוסק מורשה:	דוא"ל (עסקי):	טל' (עסקי):	חברת הקופה (POS):						
שם וכתובת של נקודת המכירה*:		הערה לכניסת שליחים (אופציונלי):							
שם איש קשר:	תפקיד:	דוא"ל:	טלפון:						
שעות פעילות:									
תנאי הסכם זה: תקופת ניסיון למשך 90 יום בדמי שירות של 25% מע"מ למשלוחים ו-10% מע"מ לאיסוף עצמי. <table border="1"> <tr> <td> משלוחים Wolt מבצעת משלוחים של מוצרי השותף למשתמש דמי השירות של Wolt הם 25% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל. במהלך תקופת הניסיון, המוגדרת בסעיף 4.1, יינתן המכשיר הסלולרי, התקשורת הסלולרית וצילומי מוצרי השותף ללא עלות. </td> <td> איסוף עצמי המשתמש אוסף את ההזמנה בעצמו מנקודת המכירה של השותף דמי השירות של Wolt הם 10% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל. </td> </tr> </table>				משלוחים Wolt מבצעת משלוחים של מוצרי השותף למשתמש דמי השירות של Wolt הם 25% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל. במהלך תקופת הניסיון, המוגדרת בסעיף 4.1, יינתן המכשיר הסלולרי, התקשורת הסלולרית וצילומי מוצרי השותף ללא עלות.	איסוף עצמי המשתמש אוסף את ההזמנה בעצמו מנקודת המכירה של השותף דמי השירות של Wolt הם 10% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל.				
משלוחים Wolt מבצעת משלוחים של מוצרי השותף למשתמש דמי השירות של Wolt הם 25% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל. במהלך תקופת הניסיון, המוגדרת בסעיף 4.1, יינתן המכשיר הסלולרי, התקשורת הסלולרית וצילומי מוצרי השותף ללא עלות.	איסוף עצמי המשתמש אוסף את ההזמנה בעצמו מנקודת המכירה של השותף דמי השירות של Wolt הם 10% מהמחיר הסופי למשתמש מע"מ, אם חל.								
Wolt תבצע את התשלומים פעמיים בחודש לחשבון הבנק של השותף המפורט להלן: <table border="1"> <tr> <td>מספר חשבון</td> <td>IBAN :</td> <td>בנק:</td> <td>מס' חשבון:</td> <td>סניף:</td> <td>בעל חשבון:</td> </tr> </table>				מספר חשבון	IBAN :	בנק:	מס' חשבון:	סניף:	בעל חשבון:
מספר חשבון	IBAN :	בנק:	מס' חשבון:	סניף:	בעל חשבון:				
דוחות תשלומים יימסרו ל-(שם ודוא"ל): השותף מסכים ומאשר, כי Wolt תנפיק בשם השותף עבור Wolt חשבונית מס קבלה אלקטרונית בעבור מוצרי השותף. Wolt תנפיק עותק של חשבונית כאמור לשותף. מידע נוסף:									

Wolt מסכימה לספק: שיווק, תקשורת, תמיכה וחומרי הדרכה מכשיר ליקוט ייעודי של Wolt (טלפון, כיסוי ומגן); מחיר: 654 ש"ח + מע"מ דמי העברת נתונים (לרבות כרטיס SIM לאינטרנט סלולארי); מחיר: 8 ש"ח לשבוע + מע"מ מדפסת חיצונית; מחיר 1200 ש"ח + מע"מ אופציונלי (נא לסמן את התיבה): ☐ השותף ישתתף בעלות התמונות של מוצרי השותף לשירות של Wolt ולשימושו העצמי של השותף**; בגובה 1000 ש"ח+מע"מ ☐ השותף יספק תמונות (בכפוף לאישור Wolt) ☐ השותף מעוניין לבצע התממשקות בין קופת בית העסק לבין מערכת וולט במעמד חתימת ההסכם. השותף מצהיר כי ידוע לו שהתממשקות כאמור תיעשה בתמורה לתשלום חודשי של 50 ש"ח + מע"מ, ללא קשר לעלויות נוספות ותשלומים שיידרשו מכל צד שלישי בשל כך. ☐ השותף מסכים כי Wolt תשתף את נתוני המכירה של השותף עם החברה המזכה שפרטיה _____ ** השותף רשאי להשתמש בתמונות לצרכיו, מלבד לצורך מדיה מודפסת, שיווק חוצות ושירותים המתחרים ב-Wolt. במידה וייעשה שימוש שלא כמפורט לעיל בתמונות, Wolt תודיע לשותף על ההפרה ולזה האחרון יעמדות 3 ימי עסקים לפעול להסרת ההפרה. Wolt שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם להוראות כל דין בהקשר של ההפרה האמורה.
--

* הסכם זה מכסה את נקודת המכירה העיקרית של השותף המצוין לעיל. נקודות מכירה נוספות פוטנציאליות של השותף הכפופות להסכם זה מפורטות בנספח נקודות המכירה הנוספות המצ"ב להסכם זה כנספח 1. נספח נקודות המכירה הנוספות מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. על הסכם זה חלים התנאים הכלליים לשותפים של וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ (להלן: "התנאים הכלליים"). השותף מסכים לתנאים הכלליים באמצעות הסכמה לאמור בהסכם זה. התנאים הכלליים העדכניים מצורפים להסכם זה. ל-Wolt עומדת הזכות לשנות את התנאים הכלליים באופן חד צדדי, לרבות אם שינויים כאמור נגרמים כתוצאה מתיקונים בדיון, התפתחויות בסביבה העסקית או בנסיבות הייחודיות הקשורות במתן הזדמנויות טובות יותר או נוספות לשותפים העסקיים. Wolt תודיע לשותף לגבי השינויים בתנאים הכלליים לפחות שבוע מראש לפני כניסתם לתוקף של התנאים הכלליים המתוקנים. אם השותף אינו מסכים לשינויים בתנאים הכלליים, תעמוד לו זכות לבטל את ההסכם לאחר שידוע על כך ל-Wolt בכתב תוך שבועיים מקבלת ההודעה על התיקון. אם השותף לא יודיע במועד ל-Wolt על ביטול ההסכם, הוא ייחשב כאילו הסכים לשינויים בתנאים הכלליים. הסכם זה יכנס לתוקף לאחר ששני הצדדים חתמו, בחתימה אלקטרונית או בחתימת ידם, או הסכימו בדרך אחרת (למשל, על ידי סימון תיבת: "אני מסכים") על ההסכם. הסכם זה גובר על כל ההסכמות הקודמות בין הצדדים או בין השותף לבין כל חברה מקבוצת Wolt בנוגע לאותו עניין, וכל ההסכמות הקודמות כאמור נחשבות כמבוטלות.

ליאור אשכול, מנכ"ל וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ

[שם ותפקיד] האדם שחתם על ההסכם בשם השותף
ערב שיש לו/ה זכות לייצג את השותף

תנאי עסק כלליים לשותף של וואלט אנטרפרייז ישראל בע"מ

משתמשים באמצעות שירות Wolt. Wolt מספקת גם את ההכשרה הנדרשת לפי שיקול דעתו כדי שהשותף יוכל להשתמש באפליקציית השותפים למטרות אלה.

1.2 Wolt תגבה את התשלומים הנעשים על ידי משתמשים עבור מוצרי השותף באמצעות שירות Wolt מטעם השותף ועבור Wolt גם תנפיק חשבונית למשתמשים עבור התשלומים הנעשים על ידי המשתמשים עבור מוצרי השותף. לשם הבהרה, Wolt אינה פועלת כספק שירותי תשלום בין השותף למשתמשים. לאחר שהמשתמש ישלם את המחיר עבור מוצרי השותף המוזמנים על ידי המשתמש באמצעות שירות Wolt, השותף יוכל לגבות את המחיר אך ורק מ-Wolt, ולא מהמשתמש.

1.3 השותף מסכים ומאשר, כי Wolt תנפיק בשם השותף עבור Wolt חשבונית מס קבלה אלקטרונית בעבור מוצרי השותף. החשבונית תהיה על סך התשלומים הנעשים על ידי משתמשים עבור מוצרי השותף, לרבות התאמות רלוונטיות כלשהן, כגון מכירות נוספות וניכויים. Wolt תנפיק עותק של חשבונית כאמור לשותף. השותף יודיע ל-Wolt על כל פגם או שגיאה בחשבונית בתוך שבוע אחד (1) לאחר מסירת החשבונית. אי-הודעה במסגרת תקופה כאמור תיחשב כהסכמה הסופית של השותף לחשבונית.

1.4 מבלי לגרוע מהחבות והאחריות של השותף למוצרים הנמסרים למשתמש ו/או אחרת בקשר לדיוק ולשלמות של תכני השותף, השותף מעניק ל-Wolt זכות בכל רחבי העולם, ללא תמלוגים, ניתנת לרישוי-משנה וניתנת להעברה, להשתמש, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לפרסם ולנהל את תכני השותף בשירות Wolt במהלך התקופה ואף ורק לצורך הסכם זה. ל-Wolt עומדת הזכות על פי שיקול דעתה, לקבוע את היקף הנראות של השותף ותכני השותף והטראפיק (traffic) אל השותף ותכני השותף, בשירות Wolt יחסית לשותפים אחרים של Wolt. Wolt שומרת לעצמה את הזכות להשתמש בשם או במונח של השותף בשיווק שירות Wolt.

1.5 ל-Wolt עומדת הזכות להציע למשתמשים הנחות למחירים של מוצרי השותף הנמכרים בשירות Wolt (למשל לצורך פיתוח מוצרים של Wolt) מבלי להודיע על כך לשותף. Wolt אחראית כלפי השותף על הנחות כאמור המוצעות על ידי Wolt למשתמשים, ללא קשר להנחות המוצעות על ידי Wolt למשתמשים, לשותף את המחיר של מוצרי השותף שנקבע על ידי השותף עבור מוצרי השותף הנמכרים באמצעות שירות Wolt, בניכוי כל החיובים של Wolt מהשותף כמפורט בסעיף 3 (וניכויים כמפורט בסעיף 2.9).

1.6 Wolt תספק לשותף ציוד לקבלת הזמנות ממשתמשים באמצעות אפליקציית השותפים. השותף רשאי לבדוק את הציוד ללא עלות במהלך תקופת הניסיון המוגדרת בסעיף 4.1. Wolt היא הבעלים של הציוד עד שהציוד ישולם במלואו על ידי השותף, ועד אותה עת תופיע על הציוד מדבקת "ניכס של Wolt". לאחר תקופת הניסיון, השותף ישלם ל-Wolt בגין רכישת הבעלות על הציוד. לשם כך, Wolt תנכה את מחיר הציוד מהתשלומים לשותף, עד שהשותף ישלם את מחיר הציוד במלואו ל-Wolt. ניכוי מרבי יהיה 50% מכל תשלום תקופתי לשותף. לאחר התשלום המלא והבעלות על הציוד תועבר לשותף. השותף יקבל אישור על ההעברה באמצעות דואר אלקטרוני, וירשום את הציוד בספרי ניהול החשבונות שלו לאחר אישור כאמור, אך לא לפני. אם הציוד יינזק או ייגנב כשהוא עדיין בבעלות Wolt ובחזקת השותף, השותף (א) אחראי להודיע ל-Wolt מיד לאחר היוודע לו דבר הנזק או הגניבה; ו-(ב) אחראי לפצות את Wolt בגין הוצאות התיקון, שווי הרכישה מחדש או הפסדים ישירים אחרים שייגרמו ל-Wolt, במידה שהוצאות או הפסדים אלו אינם מכוסים בביטוח שיתכן ש-Wolt תעשה עבור הציוד. Wolt תהיה רשאית לבצע ניכויים תואמים עבור ההוצאות או הפסדים מהתשלומים המבוצעים לשותף במסגרת הסכם זה. במקרה של גניבה, כאשר הציוד עדיין בבעלות Wolt ובחזקת השותף, השותף יסייע ל-Wolt בפתרון הגניבה וידווח למשטרה כמיטב יכולתו. במקרה שתקלה כלשהי בציוד שאינה ניתנת לתיקון יחוסף לשותף תתרחש בזמן שהציוד עדיין בבעלות Wolt, השותף יודיע עליה ל-Wolt ו-Wolt תתקן או תחליף את הציוד.

1.7 Wolt תהיה אחראית לכל תלונה או פיצוי הקשורים אך ורק ובאופן ישיר לתהליך ההזמנה או התשלום של המשתמשים, ככל שהם ניתנים לייחוס ישירות ל-Wolt או לתקלה באפליקציית השותפים. בנוסף לכך, בכל הנוגע לטעויות בשירותי המשלוחים הניתנות לייחוס ל-Wolt או לשותפי המשלוחים של Wolt, כגון עיכובים ארוכים (ובלבד שהנם עקב אשמת Wolt או שותפי המשלוחים של Wolt) או נזק למוצרי השותף שייגרם במהלך המשלוח, שבגללם יהיה צורך לשלוח מוצרים (חדשים) למשתמש. Wolt, בגין המוצרים (החדשים), תפצה את השותף בסכום של המחיר הסופי למשתמש בניכוי דמי שירות Wolt כהגדרתם בהסכם זה. השותף מכיר בכך ומאשר כי האחריות והחבובות של Wolt המפורטות בסעיף 1.7 זה ממצות את כלל האחריות והחבובות של Wolt מכוח הסכם זה ובנוגע לשירותים, וכי כל החבובות והאחריות בקשר למוצרי השותף הנמכרים באמצעות השימוש בשירותים יחולו בכל עת אך ורק על השותף.

1.8 Wolt תאפשר למשתמשים שהזמינו מוצרים לבטל את העסקה בהתאם למדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה שתפורסם באתר וביישומון של Wolt בנוסף שיוסכם בין הצדדים מראש ובכתב וזאת בהתאם להוראות הדיון לרבות, חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו. המשתמש יהיה זכאי לבצע החלפה של המוצרים ישירות מול השותף, ככל שהשותף יבחר לאפשר זאת, בהתאם למדיניות החלפת המוצרים של השותף, ובכללן שמדיניות כאמור תהיה בהתאם להוראות הדיון. בקשות לביטול עסקה שתתקבלנה אצל השותף יופנו מידית ל-Wolt. על בקשות לביטול עסקה תחולנה הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן"), כמפורט להלן.

Wolt מספקת את שירותיה (כהגדרתם להלן) לשותף באמצעות אפליקציית Wolt (Wolt App), אתר Wolt ויישומון לשותף בכפוף לתנאים כלליים אלה. תנאים כלליים אלה חלים על כלל השימוש בשירותים על ידי השותף. תנאים כלליים אחרים אינם חלים על ההסכם, אלא אם כן הצדדים הסכימו על התחולה במפורש בכתב. חתימה על ההסכם או קיבול בדרך אחרת של ההסכם או הסכמה להסכם כחלק מתהליך הזמנה או חוזה אלקטרוניים (למשל על ידי סימון תיבת: "אני מסכים"), מהווים הסכמה לתנאים הכלליים אלה והסכמה לפעול לפיהם.

הגדרת מונחים

בהסכם ובתנאים הכלליים לשותפים הללו (להלן: "תנאים כלליים"):

"Wolt" פירושה וואלט אנטרפרייז ישראל בע"מ, מ.ח. 51-588715-67.

"היישומון של Wolt" או "אפליקציית Wolt" פירושה יישומון דיגיטלי המכונה Wolt, ש-Wolt מספקת לבני אדם ולישויות משפטיות לצורך הזמנת מוצרים משותפי Wolt.

"שירות של Wolt" פירושו הן אפליקציית Wolt והן אתר Wolt הממוקמים ב-wolt.com. כל המאפיינים (features) שיתווספו לשירות Wolt כפופים גם הם להסכם זה.

"ההסכם" פירושו הסכם השירותים עם השותף בין Wolt לשותף ביחס לשימוש בשירותים על ידי השותף, לרבות תנאים כלליים אלה.

"חוב מוטעם" פירושו חשבונית מס קבלה אלקטרונית בעבור מוצרי השותף (לרבות התאמות רלוונטיות כלשהן) ש-Wolt תנפיק לעצמה בשם השותף.

"הציוד" פירושו המתקן ו/או הציוד התומך ש-Wolt מספקת לשותף לצורך ביצוע ההסכם.

"המחיר הסופי למשתמש" פירושו המחיר הכולל את סך כל התשלומים בעבור המוצרים והשירותים שהשותף מוכר למשתמש באמצעות שירות Wolt, לרבות סך כל המסים החלים עליהם או על מכירתם (כולל מע"מ, אם השותף חייב במע"מ, אגרות, תשלומי חובה וכל תשלום אחר הנלווה לרכישה).

"השותף" פירושו מסעדה, חנות, או שותף תאגידי אחר (לרבות עוסק מורשה) שחתם על ההסכם.

"אפליקציית שותפים" פירושה אפליקציה דיגיטלית ש-Wolt מספקת לשימוש של השותף לשם קבלה וטיפול בהזמנות המבוצעות על ידי משתמשים.

"תכני השותף" פירושה התוכן שמספק השותף בקשר לשירות Wolt. תוכן כאמור עשוי לכלול תפריטים, מחירים, קטלוג מוצרים, מידע אודות השותף, תמונות, נתונים, מידע, משוב, הצעות, טקסט, תוכן וחומרים אחרים המועלים, מפורסמים, נמסרים, ניתנים או מעבירים או מאוחסנים בדרך אחרת בקשר עם שירות Wolt או בנוגע אליו.

"שירותים" פירושה השירותים הניתנים על ידי Wolt לשותף, לרבות אפליקציית השותפים וגביית התשלומים מהמשתמשים מטעם השותף.

"משתמש" פירושו בן אדם או ישות משפטית המזמינים מוצרים (ם) של השותף באמצעות שירות Wolt.

"עמלת מסירה למשתמש" פירושה העמלה ש-Wolt גובה ממשתמש עבור שירותי משלוחים ש-Wolt מספקת למשתמש.

1. זכויות ואחריות של Wolt

1.1 Wolt פועלת כזירת שוק המאפשרת לשותף מצד אחד להציג את מוצריו למשתמשים, ומצד שני למשתמשים לרכוש מוצרים של שותף כאמור. כמתואר ביתר פירוט בסעיף 1.2 להלן, לבני רכישה כלשהי של מוצרים על ידי משתמש מהשותף באמצעות השימוש בשירותים, Wolt תנפיק חשבונית למשתמש שתכלול את המחיר הסופי למשתמש ואת עמלת המסירה למשתמש. השותף מסמך בזאת את Wolt לקבל תשלומים מטעם השותף מהמשתמשים עבור המוצרים שהוזמנו על ידי המשתמשים מהשותף באמצעות שירותי Wolt ולחייב את המשתמשים בשם השותף. Wolt מעניקה לשותף זכות מוגבלת להשתמש באפליקציית השותפים לצורך קבלה וטיפול בהזמנות המבוצעות על ידי

תנאי עסק כלליים לשותף של וואלט אנטרפריז ישראל בע"מ

ביטול עסקה לא מטעמי נוחות –

במידה והמשתמש יפנה ל-Wolt בבקשה לביטול העסקה והשבת כספו במועדים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, בשל פגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו למשתמש, אי אספקת המוצר במועד שנקבע לו (שלא כתוצאה ממעשה או מחלל של Wolt) או כתוצאה מהפרה אחרת מצד השותף בקשר להזמנה, בכפוף לאישורו של המשתמש, Wolt תעביר את פרטי המשתמש לשותף, על-מנת שהשותף יוכל לתאם עם המשתמש ישירות את איסוף המוצר מבית המשתמש, ו-Wolt תשיב למשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול מהמשתמש ותנכה את עלות המוצרים מחשבון השותף. יובהר, כי השבת התמורה למשתמש תיעשה ללא תלות בהשבת המוצר על ידי המשתמש לידי השותף. היה והמשתמש יפנה ל-Wolt בבקשה לביטול העסקה והשבת התמורה בשל אחריותה של Wolt הנובעת מתנאי ההתקשרות בינה לבין המשתמש, Wolt תשיב למשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול מהמשתמש. Wolt תפצה את השותף בהתאם לאמור בסעיף 1.7.

ביטול עסקה מטעמי נוחות –

1.9 היה והמשתמש יפנה ל-Wolt בבקשה לביטול העסקה והשבת התמורה, שלא בגין אחת מהסיבות המנויות לעיל (קרי, מטעמי נוחות), והוא זכאי לעשות כן בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, Wolt תנחה את המשתמש להשיב את המוצר לאחד מסניפי בית העסק של השותף, ותשיב למשתמש את התמורה בכפוף להצגת אישור מיד השותף לכך שהמוצרים אכן הושבו לבית העסק. 1.10 Wolt תעביר כחלק מדו"ח פירוט עסקאות, מידע אודות ביטולי העסקאות שנגשו בפועל (כלומר, שהוחזרה התמורה למשתמש) במהלך התקופה אליה מתייחס דו"ח פירוט העסקאות, כולל סכום הניכויים שיבוצעו לשותף בגין עסקאות אלו. בכל מקרה של ביטול עסקה שלא מסיבות שבאחריות Wolt (לרבות ביטול מטעמי נוחות) כמפורט בסעיף 1.8 לעיל, ובכפוף להחזרת התמורה המלאה למשתמש בגין העסקה המבוטלת, Wolt תגבה מהשותף את הסכומים ש-Wolt שילמה לו בגין עסקה כאמור (ככל ששולמו). הסכומים ינוכו מהתשלום החודשי בהתאם לדו"ח פירוט עסקאות (בכפוף לזכות של השותף להגיש השגות על דו"ח זה כאמור בסעיף 1.1 לעיל).

1.11 השותף יהא אחראי לקבלת המוצרים שעסקתם בוטלה בנקודת האיסוף שנקבעה (שתהיה אחת מנקודות המכירה של השותף) או (לפי העניין) לאיסוף המוצרים מידי המשתמש ולכל הנוגע להחלפת המוצרים בהנחיות ככל שהוא יאפשר החלפת מוצרים, והכל בהתאם למדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה שתוסדרם באתר וביישומון Wolt ולאמור בהסכם זה ולהוראות חוק הגנת הצרכן.

1.12 השותף מצהיר כי משתמשים יכולים להזמין באמצעות היישומון של Wolt מוצרים, אשר יישלחו כמתנה לצד שלישי ("מקבל המתנה"), בהתאם לפרטים שימסור המשתמש ל-Wolt אודות מקבל המתנה במסגרת הזמנת המוצר. במקרה כאמור, השותף יצרף להזמנה פתק החלפה, שבאמצעותו מקבל המתנה יהיה רשאי להחליף ו/או להחזיר את המתנה בהתאם למדיניות השותף, מכל סיבה שהיא, בבית העסק של השותף (כנגד הצגת פתק החלפה). אופן הזיכוי ו/או ההחלפה בגין המוצר אל מול מקבל המתנה יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולמדיניות השותף כפי שהשותף יעביר מראש ל-Wolt על מנת שתתקשר למשתמשים, ו-Wolt לא נושאת בכל אחריות בקשר עם האמור. מובהר בזאת, כי הוראות סעיפים 1.8 – 1.11 יחולו על בקשות לביטול עסקה מצד רוכש המתנה.

2. זכויות וחבובות של השותף

2.1 השותף מצהיר את מוצריו לרכישה על ידי המשתמשים באמצעות שירות Wolt. השותף יבטיח ויהיה אחראי בלעדי לכך שאיכות המוצרים תהיה ברמה גבוהה ותצייט בכל עת לכל הדינים, התקנות, הדרישות וההתחייבויות החוזיות החלים כלפי המשתמשים, לרבות כל ההנחיות הסבירות שיימסרו על ידי Wolt מנת לעת, והוא מכיר בכך ש-Wolt מתקשרת בהסכם זה על בסיס התחייבויות כאמור. גם ל-Wolt יש אינטרס שאך ורק שותפים המספקים מוצרים ושירותים באיכות טובה למשתמשים יוכלו להשתמש בשירותים של Wolt. המוצרים והשירותים של השותף יצייתו לכל ההנחיות הסבירות שיימסרו על ידי Wolt, וכן לכל הדינים והתקנות החלים על אותם מוצרים ושירותים.

2.2 השותף מתחייב כי המידע המוצג ו/או נוסף באפליקציית השותפים באמצעות שימוש בפרטי החשבון של השותף הוא נכון ומדויק לחלוטין. השותף מתחייב לשמור על כך שפרטי ההתקשרות ופרטי חשבון הבנק שלו באפליקציית השותפים יהיו מעודכנים. ל-Wolt עומדת הזכות לבקש מידע נוסף (כגון אישור בדבר בעלות על חשבון בנק) מהשותף לפני שיוני מספר חשבון הבנק של השותף המשמש לתשלומים באפליקציית השותפים. חשבון הבנק שימסור השותף ימוקם באותה מדינה שבה מצויה/ות נקודת/ות המכירה של השותף המוגדרת/ות בהסכם זה. אם ל-Wolt יהיה חשד שהשותף משתמש לרעה באפליקציית השותפים, עומדת ל-Wolt הזכות לדחות כל בקשה לשינוי מספר חשבון על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3 השותף אחראי לדאוג לכך שמחירי מוצרי השותף ומלאי המוצרים הזמינים למכירה בשירות Wolt יהיו מעודכנים, ברורים ומדויקים. השותף קובע באופן עצמאי את מחירי מוצרי השותף Wolt. ניתן לבצע עדכונים למחירים באופן מיידי על ידי השותף עצמו, או בעזרת הסיוע הטכני של Wolt בתוך שלושה (3) ימי עבודה מיום הבקשה. בהזמנות משלוח, Wolt שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את גודל השל המינימלי של רכישה יחידה על ידי המשתמש.

2.4 השותף יפרסם את כל המידע הדרוש אודות השותף ומוצרי השותף בשירות Wolt, בהתאם לדינים, לתקנות ולחקיקה החלים. מידע כאמור יכלול, אך לא רק, מידע אודות השותף ופרטי קשר של השותף, מאפייני המוצרים המוצעים (לרבות, אך לא רק, הרכב המוצר, סוג, כל האלרגנים (ככל שרלוונטי על פי הדינים החלים), כשרות, וכיו"ב), מחירים עבור כל מוצר בודד (כולל מע"מ, ככל שיוחל), ובמטבע ישראלי בלבד, אמצעי תשלום, וככל שרלוונטי, טיפול בתלונות. השותף מכיר בכך שתוצגה על תכני השותף על ידי Wolt תיעשה על בסיס יכפי שהם (AS-IS), וכי Wolt אינה לוקחת על עצמה כל התחייבות, במרומז או אחרת, לאמת תוכן כאמור.

2.5 הציוד המיועד לקבלת הזמנות באמצעות אפליקציית השותפים לא ישמש לכל מטרה אחרת. השותף יודא שאפליקציית השותפים פתוחה ופועלת, והוא יפקח על ההזמנות שיבוצעו באמצעות שירות Wolt במהלך שעות הפתיחה הרגילות של השותף, כדי לטפל בזמן בכל ההזמנות שיעשו באמצעות שירות Wolt. לשם ההבדלה, הזמנות שיבוצעו מהשותף על ידי משתמשים באמצעות שירות Wolt יימכרו באמצעות שימוש בשירותיה, אספקת ההזמנה תבוצע על ידי Wolt למשתמש. השותף ישמור על הזמנה מסוימת עבור משתמש למשך 60 דקות לאחר סימונה כמוכנה על הציד, אך לא מעבר לשעות הפתיחה הרגילות של השותף.

2.6 השותף מסכים להציג מדבקת Wolt וסטנד לכתסטי פרוסום של Wolt גלויים ללקוחותיו בכל נקודות המכירה שלו. עבור הזמנות משלוח המתקבלות באמצעות שירות Wolt, השותף מסכים גם להשתמש בשקיות עם הלוגו של Wolt או של השותף, או ללא לוגו, ולארוז את המוצרים הנמכרים באופן שיבטיח איכות טובה של המוצרים גם במהלך משלוח (למשל, ללא ניולות או דלילות), ושהשופטים השליחים של Wolt המשמשים את המוצרים לא יצטרכו לבוא במגע (לגעת) עם אף אחד מפרטי המזון בפועל.

2.7 על אף כל הוראה נוגדת בהסכם זה, בכל מקום שהוא אחר או על פי דין, השותף יחוב ויהיה אחראי באופן מלא ובלעדי לכל הנוקשים, העלויות, ההוצאות, הדרישות, התביעות ו/או התלונות מצד משתמשים או כל צד שלישי אחר הקשור למוצרים הנמכרים על ידי השותף, ול-Wolt לא תהיה כל תביעה או אחריות ביחס לאינטראקציות של השותף עם משתמש כלשהו בקשר לשירות Wolt (יחד, להלן: "הפסדים").

2.8 מידע על פי דרישה, השותף יגן על, ישה, ויפסור מאחריות את Wolt וכל צד הפועל מטעמה בפני יפנה כל תביעה, פעולה או דרישה, לרבות, אך לא רק, שכר טרחת עורכי דין סביר, הנובעות או הנגרמות ממוצרי השותף, תכני השותף או הפרה על ידי השותף של הסכם זה או דין חל כלשהו ו/או ביחס להפסדים כלשהם.

2.9 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2.8, השותף מסמך את Wolt לפצות משתמשים בשם השותף בגין דרישות כלשהן בסכום של עד 100 ש"ח לכל רכישה ולכל נקודת מכירה של השותף, בכפוף להסכם זה, מבלי לבקש רשות מהשותף, אם דרישה כאמור תיחשב למוצדקת וקשורה למוצרי השותף. דרישות קשורות אך ורק למשלוח אינן נכללות בזכות פיצוי זו. דרישות בסכום של מעל 100 ש"ח לכל נקודת מכירה הכפופה להסכם זה יטופלו תמיד בהתייעצות עם השותף. כל פיצוי שישולם למשתמש על ידי Wolt בשם השותף לפי סעיף זה, ינוכה מהתשלומים לשותף.

2.10 השותף יפצה את Wolt על פי דרישה (בן) 20 ש"ח לכל כיוון לכיסוי עלויות משלוח נוספות, אם יהיה צורך לשלוח מוצר(ים) חדש(ים) למשתמש בשל טעות של השותף (כגון מוצר שגוי) ו/או בשל ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה שנגרם באחריות השותף; יובהר, במידה והמשתמש לא ירצה לקבל מוצרים החלופיים מהשותף, השותף לא יהיה זכאי להחזרת המוצרים על בסיס השליחים העמיתים של Wolt. 10 (ii) ש, אם איסוף המוצר מנקודת האיסוף של השותף יתעכב ב-10 דקות מההערכה המקורית של השותף, ותוספת של 1 ש"ח לכל דקה מעל לעיכוב של 10 דקות.

2.11 כל הזכויות בשירות Wolt, באפליקציית השותפים ובמרכיביה יישמרו אצל Wolt ויהיו שייכות לה באופן בלעדי. השותף אינו רשאי (ולא יאפשר לאף צד שלישי) להעתיק, לשנות, ליצור יצירה נגזרת של, להנדס לאחר, להרכיב לאחר או לנסות בדרך אחרת לגלות קוד מקור כלשהו, או למכור, להחזיר, להעתיק רישיון משנה או להעביר בדרך אחרת זכות כלשהי בתוכנה כלשהי של שירות Wolt או של אפליקציית השותפים. Wolt אינה מעניקה רישיון או זכות כלשהם להשתמש בסיון מסחרי כלשהו של Wolt למעט בקשר לשירותים. השותף יציית לכל ההודעות בנוגע לשימוש בשירות Wolt או באפליקציית השותפים ש-Wolt תפרסם בקשר עם שירות Wolt באפליקציית השותפים. השותף מסכים שלא להשתמש בשירות Wolt ובאפליקציית השותפים לצורך פיתוח מוצר או שירות מתחרים.

2.12 השותף ישמור על כל פרטי חשבונותיו בסודיות, והוא אחראי לכל הפעילויות שיתרחשו תחת חשבונות Wolt-ל תהיה שליטה מרוחק על הציד. Wolt שומרת לעצמה את הזכות לגשת לחשבון של השותף כדי לספק תמיכה טכנית או עדכונים. רשאית לספק שירותי תמיכה טכנית לאפליקציית השותפים, באמצעות דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת.

2.13 השותף יציית (i) לכל הדינים והתקנות החלים על עסקי השותף והפעלתו; (b) הדינים והתקנות החלים בנוגע להצגה ו/או סימון ו/או מכירה של מוצרי השותף, לרבות ומבלי לגרוע, אלכוהול, טבק, מזון וכי, בכל הפעולות וההתקשרות באמצעות אפליקציית השותפים ושירות Wolt, לרבות, אך לא רק, למכירה לאנשים מתחת לגיל המותר לפי חוק, (ii) כל התקנות וההוראות הרלוונטיות בדבר הגנה על מידע, (iii) הנחיות לשירות Wolt המיועדות באתר Wolt. השותף אחראי גם לענות על כל שאלה העשויה להיות למשתמש לגבי מוצרי השותף, כגון אלרגנים, ארץ מקור או מידע אחר שיש למסור לצרכנים על פי דינים ותקנות רלוונטיים. השותף אחראי להעביר ל-Wolt את כל המידע הדרוש על פי דין אודות המוצרים שיוצגו

תנאי עסק כללים לשותף של וואלט אנטרפריז ישראל בע"מ

5.1. Wolt תעמוד בסטנדרט זהירות של ספק שירותים שקול. עם זאת, שירות Wolt עשוי להיות לא-זמין באופן זמני לצורך תחזוקה מתוכננת או לצורך תחזוקת חירום בלתי-מתוכננת, בין ששל ידי Wolt ובין שעל ידי ספקים צד שלישי, או בשל סיבות שמעבר לשליטתה הסבירה של Wolt.

5.2. השירותים, לרבות שירות Wolt, ניתנים על בסיס "כמות שהם" (as is ו-"ככל שזמינים" Wolt) (as available) אינה מתחייבת, כי השירותים, לרבות שירות Wolt, יינתנו באופן רציף, בזמן, בצורה מאובטחת, ללא שגיאות או וירוסים, ואף אינה אחראית לתוצאות שיושגו מהשימוש בשירותים, ולמידע שיושג על ידי השותף מהשימוש בשירות Wolt. השותף מבין ומקבל, כי Wolt רשאית לפתח את שירות Wolt ואת אפליקציית השותפים ועשויים להתווסף להם מאפיינים (features) חדשים או שהמאפיינים הקיימים יפותחו בזמן שההסכם בתוקף.

6. מידע אישי

מידע אישי שמועבר לשותף על-ידי Wolt

6.1. במסגרת ההתקשרות וקיום ההסכם, Wolt עשויה להעביר לשותף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ו/או לשותף עשויה להיות גישה למידע אישי מזהה אודות משתמשים באמצעות אפליקציית השותפים. בסעיף זה, "מידע אישי" מתייחס לכל מידע הנוגע לאנשים מזהים או ניתנים לזיהוי (למשל, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, נתונים הנוגעים להזמנות).

6.2. השותף ו/או מי מטעמו לא ישתמשו במידע האישי למטרה כלשהי למעט לצורך טיפול בהזמנות שיושגו על ידי המשתמשים באמצעות שירות Wolt וקיום ההסכם, ולא יגלו את המידע האישי לצדדים שלישיים כלשהם, ללא אישור מראש ובכתב של Wolt. השותף ו/או מי מטעמו יעשו שימוש במידע האישי בהתאם להסכם ולחנכיות מתועדות של Wolt, ובהתאם להוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרום, הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, התקנות הנלוות לו (לרבות, אך מבלי לגרום, תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז – 2017, והחניות הרשות להגנת הפרטיות).

6.3. השותף מתחייב כי לא ישמור ו/או יאחסן את המידע האישי, בכל אמצעי ו/או מדיה ו/או כל אדם הפועל מטעמו שייחשף למידע האישי יחתום על כתב התחייבות לסודיות.

מידע אישי של השותף

6.4. במסגרת ההסכם Wolt תאסוף ותעבד מידע אישי אודות השותף ונציגים מטעמו, לצורך קיום ההסכם ומערכת היחסים בין הצדדים, ובכדי לעמוד בחובותיה החוקיות של Wolt. מובהר כי השותף והנציגים מטעמו אינם נדרשים על פי דין למסור את המידע ל-Wolt, ומסירתו תלויה בהסכמתם, אולם Wolt לא תוכל להתקשר בהסכם ללא מסירת המידע.

6.5. Wolt תהיה רשאית להעביר את המידע אודות השותף והנציגים מטעמו לעובדיה, יועציה, נותני שירותים מטעמה ושותפים עסקיים, חברות קשורות של Wolt והכל לצורך קיום ההסכם, מתן השירותים, לצרכיה העסקיים של Wolt והתקשורת השוטפת בין הצדדים. כמו כן, Wolt תהיה רשאית להשתמש, להעביר או לגלות את המידע גם לצדדים שלישיים בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי, הוראה של רשות מוסמכת או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי השותף או נציגים מטעמו וכן בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין השותף לבין Wolt ו/או נציגים מטעמו ו/או בין Wolt לבין צדדים שלישיים כלשהם; (ג) אם Wolt תארגן את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה ש-Wolt תתמזג עם גוף אחר - היא תהיה זכאית להעביר לגוף האחר את המידע; ו-(ד) אם תועלה טענה או מעשה ו/או מחלוקת הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב-Wolt ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

6.6. מובהר ומוסכם כי Wolt תהיה רשאית להעביר את המידע כאמור לעיל גם אל מחוץ לישראל, לרבות למדינות שבהן רמת ההגנה ואבטחת המידע שונה מזו הנהוגה בישראל.

7. הגבלת אחריות

7.1. בכפוף לכל הוראה נוגדת מכוח דין חל כלשהו ולמעט ככל שמפורט אחרת בהסכם זה, אף אחד מהצדדים לא יחוב כלפי הצד השני בגין (א) נזקים, הפסדים או חביות עקיפים כלשהם, לרבות, אך לא רק, אובדן רווחים, אובדן מכירות או עסקאות, אובדן נתונים או הפרעה לפעילות העסקית, או (ב) נזקים ישירים כלשהם בסכום העולה על (i) דמי שירות Wolt הכוללים בשלושת (3) החודשים שקדמו לאירוע שהוליד את התביעה, או (ii) ארבע מאות ש"ח (400) אם אין זכות לדמי שירות Wolt. מגבלות כאמור מחשבות לכל נקודת מכירה בכפוף להסכם זה. במקרה שהגבלת האחריות המוסכמת אינה מותרת על פי דין, אחריות הצדדים תוגבל במידה המרבית המותרת על פי דין כאמור.

7.2. המגבלה המפורטת בסעיף 7.1 לא תחול, (א) אם נגרם נזק במזיד או ברשלנות רבתי, (ב) על שיפוי על פי הסכם זה או (ג) אם נגרם נזק עקב הפרת חובות השותף המפורטות בסעיף 6 או על ידי השותף המפר את חובות הסודיות המפורטות בסעיף 8.

8. שונות

8.1. תנאי הסכם זה, לרבות, אך לא רק, דמי שירות Wolt, הם סודיים בין הצדדים ולא ייחשפו בפני אף אחד אחר, למעט ככל שיהיה נחוץ לצורך ביצוע תנאי או לאחר אישור מראש ובכתב של הצד השני.

8.2. Wolt רשאית להמחות ו/או להעביר הסכם זה ואיזה מזכויותיה או חובותיה בהסכם זה. השותף אינו רשאי להמחות ו/או להעביר הסכם זה ואיזה מזכויותיו או חובותיו בהסכם זה ללא הסכמה בכתב מראש של Wolt.

בשירות של Wolt (לרבות, אך לא רק, מידע תזונתי, מרכיבים, וכיו"ב), והשותף יהיה אחראי באופן בלעדי לכל תלונה ו/או תביעה בקשר לאי הצגת המידע האמור בשירות של Wolt.

14.2. השותף מצהיר כי השותף הוא הבעלים של כל תכני השותף, או שיש לו את כל הזכויות או הרישיונות הנדרשים כדי לעסוק בפעילויותיו בקשר עם השירותים, וכי אין בתכני השותף כל הפרה, פגיעה או גזל של זכויות אישיות או קנייניות של צד שלישי כלשהו, כעת או בעתיד.

15.2. השותף מצהיר כי השותף קיבל, או הגיש בקשה ופועל לקבל, את כל ההיתרים והרישיונות הרגולטוריים הנדרשים כדי לעסוק בפעילויותיו, לרבות בקשר עם הפעלת נקודות המכירה וכן בקשר עם המוצרים שאותם יציג למכירה השותף בשירות של Wolt, לרבות להכין, למכור ולמסור את המוצרים (ים) של השותף הזמינים באמצעות שירות Wolt. השותף ישמור על היתרים ורישיונות כאמור בתוקף במהלך תקופת ההסכם, ויציגם ל-Wolt ו/או מי מטעמה לפי דרישה.

3. מחיר, תשלום ומיסים

3.1. Wolt מנכה את דמי שירותיה מהשותף עבור השירותים (להלן: "דמי שירות Wolt") כהגדרתם בהסכם עבור כל הזמנה שהושלמה שהשותף מקבל באמצעות שירות Wolt. דמי השירות מחושבים מהמחיר (הכולל מע"מ), שנקבע על ידי השותף, של המוצרים שהשותף מוכר באמצעות שירות Wolt. הנחות כלשהן ש-Wolt מציעה למשתמשים אינן נכללות בחישוב דמי השירות. בגין דמי שירות Wolt, Wolt תנפיק לשותף חשבונית מס קבלה אלקטרונית.

3.2. Wolt גובה מהשותף את מחיר הרכישה עבור הציד המפורט בהסכם החל מתום תקופת הניסיון של 90 יום שהוגדה בסעיף 4.1. Wolt גובה גם דמי העברת נתונים שבועיים, ואם יוסכם על כך עם השותף, תשלום עבור תמונות של מוצרי השותף שישמשו בשירות Wolt. חיובים אלה מוגדרים בהסכם ומנוכחים מהתשלומים לשותף. בגין חיובים אלו, Wolt תנפיק לשותף חשבונית מס קבלה אלקטרונית.

3.3. בתנאי שהשותף מסר ל-Wolt את פרטי חשבון הבנק שלו ומידע אחר (כגון דפי חשבון בנק) ש-Wolt דורשת מהשותף כדי לבצע את התשלומים, Wolt תשלם לשותף סכום השווה לתשלומים שיושגו על ידי המשתמשים עבור מוצרי השותף במהלך שבועיים קלנדריים (או פרק זמן אחר שיוסכם בין הצדדים) לחשבון הבנק של השותף עד ליום העסקים הבנקאי האחרון של השבוע העוקב בניכוי העמלות של Wolt וניכויים אחרים רלוונטיים.

3.4. Wolt שמורת לעצמה את הזכות לשנות את דמי שירות Wolt. Wolt תמסור הודעה על השינוי באמצעות דואר אלקטרוני לשותף. תודיע לשותף על השינוי לפחות שבוע מראש לפני כניסתם לתוקף של דמי השירות Wolt המתוקנים. אם השותף לא יסכים לשינוי, תהיה לו זכות לבטל את ההסכם לאלתר לאחר שידע את Wolt בכתב בתוך שבועיים מקבלת ההודעה בדבר התיקון. אם השותף ימשיך להשתמש בשירות Wolt לאחר כניסת השינוי לתוקף, הדבר יהווה את הסכמת השותף לדמי שירות Wolt ששוננו.

3.5. השותף יהיה אחראי באופן בלעדי לכל המסים, ההיטלים והעלויות האחרות הקשורים למוצריו ולשירותיו, לרבות תשלום המע"מ הכלול במוצרי השותף למדינה, אם חל. פירוט המע"מ של מוצרי השותף בחשבונית מס קבלה אלקטרונית שתונפק על ידי Wolt בשם השותף עבור Wolt יישמשו כבסיס לדיווחי המע"מ של השותף. השותף אינו רשאי לקזז או לנכות סכומים כלשהם מהסכום המגיע ל-Wolt.

4. תקופת ניסיון

4.1. הצדדים מסכימים לתקופת ניסיון של 90 יום החל מהיום הראשון שבו השותף ימכור מוצרים באמצעות השירותים, שבמהלכה ההסכם יהיה ניתן לביטול מידי על ידי כל אחד מהצדדים על ידי משלוח הודעה בכתב. לאחר תקופת הניסיון, ההסכם יישאר בתוקף עד אשר יבוטל על ידי מי מהצדדים, בהתאם להוראות ההסכם, או עד לסיום תקופת ההסכם אם זו הוגדרה מראש במסגרת הסכם זה. לאחר תקופת הניסיון, כל אחד מהצדדים רשאי לסיום את ההסכם בכל עת על ידי משלוח הודעה מוקדמת ובכתב של שלושים (30) יום. הצדדים רשאים לבטל את ההסכם ביחס לנקודות מכירה מסוימות בהודעה מוקדמת בכתב של שלושים (30) יום.

4.2. בנוסף לכל סעד אחר העשוי להיות ל-Wolt, Wolt רשאית גם לבטל הסכם זה (i) בהודעה מראש של עשרה (10) ימים, אם השותף יפר תנאי כלשהו בהסכם זה או דין חל כלשהו, או (ii) לאלתר, אם השותף יפסיק או ישהה את העסק שלו או אם בדרך אחרת יוכל עוד השותף למלא את חובותיו ו/או התחייבויותיו כלפי המשתמשים שלו, ו-Wolt (iii) בתוקף מידי אם השותף יפר את הוראות סעיף 8.1 להסכם זה או ישלח חומר פרסומי אודות שירות מתחרה בשירותיה של Wolt במסגרת משלוח של הזמנה שבוצעה באמצעות Wolt.

4.3. עם ביטול או פקיעה של ההסכם, השותף יחזיר את כל הציד ל-Wolt במצב טוב (למעט ציד שנרכש על ידי השותף מ-Wolt, לרבות באמצעות תשלום על ידי השותף ל-Wolt, עם ביטול כאמור, של היתרה שטרם נפרעה לשם העברת הבעלות על הציד כמפורט בסעיף 1.6 לעיל). Wolt לא תחזיר תשלומים כלשהם שיושגו על ידי השותף עבור הציד.

4.4. למרות האמור לעיל, Wolt רשאית לבטל את ההסכם לאלתר, אם המוצרים שהשותף יספק למשתמשים לא יעמדו בדרישות הסבירות של Wolt.

4.5. כל הזכויות לתשלום הנעברות והתנאים הרלוונטיים בתנאים כלליים אלה ימשיכו לחול לאחר ביטול ההסכם.

5. איכות השירותים

תנאי עסק כלליים לשותף של וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ

- 8.3. אם יימצא כי הוראה כלשהי בהסכם אינה ניתנת לאכיפה או אינה בתוקף, הוראה זו תוגבל או תימחק במידה המינימלית הנחוצה כדי שאחרת ההסכם יישאר בתוקף מלא.
- 8.4. שום יחסי סוכנות, שותפות, מיזם משותף או העסקה אינם נוצרים כתוצאה מההסכם, ולשותף אין סמכות מכל סוג שהוא לחייב את Wolt בהיבט כלשהו. ל-Wolt עומדת הזכות להשתמש בקבלני משנה לצורך מתן השירותים. במידה ותוגש נגד השותף תביעה שעילתה יחסי עובד מעביד, ובעילה זו בלבד, ע"י שליח עמית של Wolt או/גם עובד Wolt או פריילנסר שמועסק על ידי Wolt, תפצה ותשפה את השותף בגין החיוב הרלוונטי בלבד או וגם חוב כאמור בצירוף הוצאות משפט סבירות.
- 8.5. כל ההודעות על פי ההסכם יהיו בכתב וייחשבו כאילו ניתנו כדין (i) בעת קבלתן, אם יימסרו באופן אישי; (ii) כאשר הקבלה תאושר באמצעות תשובה לדואר אלקטרוני או לכל המאוחר יומיים לאחר שליחתן, אם יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני; ו- (iii) בעת קבלתן, אם יישלחו בדואר רשום עם אישור מסירה.
- 8.6. דיני מדינת ישראל יחולו על ההסכם. כל סכסוך הנוגע להסכם או לשימוש בשירות Wolt יידון על ידי בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.